

עין משפט
גזר מצוה

כג:

מחרוזות של דגים הרי אֵלּו שָׁלוּ. והִ"ם מחרוזות של צפר כדלומר בתוספתא (פ"ב) וּלֹא"ת והא' אמר צפ' גיד הנשה (חולין דף נה: ושם ד"ה צפרחיס) אל תהא שוטה צפר צפרחיס הוי סימן וי"ל גצי צפר שנתעלס מן העין הקילו טפי ו"לדאן הלכה כרצ מדפריך (שם) ורצ היכי אכל צפרא משמע דלנן שפיר אכלינן:

מדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי

סימן. משמע דמדה עדיפא ול"ת והא' אמרי' (לקמן דף כח.) ינתן לאומר משקלותיו ולא לאומר מדת ארצו ורחבו משמע דמשקל הוי סימן טפי וי"ל דה"מ צגדג דלדאן דרך לשקול התם ודלי משקל עדיף:

חביות שָׁל יִין וּשְׁל גרוגרות הרי אֵלּו שָׁלוּ. אַע"ג דתנן

(לקמן דף נד:) מלא פירות צכלי חייב להכריז משום סימן של הכלי הכא רגילות הוא דכל החציות שזין ול"ת מדת היין להוי סימן וי"ל שהחצית מלאה וכל החציות שזין אכל אס' אין החצית מלאה יהא סימן לומר כמה יין יש בו:

אתלְתא קרנתא. וּלֹא"ת דרצ אמר צפ' אין מעמידין (ע"ז דף נט: ושם) חצ"ת אסור צחותס אחד ושמאל נמי לא פליג עליה אלא צחלב אכל צפר יין ומכלת מודה ומפרש ר"ת דהתם מיירי בישראל חשוד וכן משמע דמיירי התם לעיל צחצר ועס הארץ וישראל חשוד לא מרתת כמו נכריה):

ברשום. שכל צעל הצית עושה רשימתו משונה משל צבירו והוי סימן צרייתא צלא רשימה: **אב"י** **אמר**. אפילו רשום לא הוי סימן אחר שנפתחו האזנרות שצעל הצית אחד מוכר להרבה חנוונים וכולם רשומים צענין אחד ופרש"י אינו נראה:

במסכת. ולֹא"ת והאמר (קדושין דף ג.) ושננתם שיהו דצרי תורה מחודדין צפיך שאס' ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד וי"ל דהיינו דוקא צאדם הכא לשאול דין או הוראה או להתלמד אכל הכא שצא לנסותו אס' יודע מותר לשנות ולומר לא למדתי זה:

בפוריא. אין רגילות שיטאלוהו כפירוש רש"י אס שימש מטתו אלא אס צעל קרי היה ולא צא צצית המדרש וטאלוהו למע לא צא ישנה ויאמר שחולה היה או שאר אונס אירע לו אי נמי טאלוה שצבת על מטתו זו לא יאמר לו כן פן יראה צה קרי ויתגנה:

באושפיזא. אס טאלוהו אס קצלוהו צצכר פנים יפות יאמר לא כדפירש רש"י דלמרינן צצכרין (דף נח.) מצרך רעוו צקול גדול ו צצכר השכס צצצב קללה תחצב לו ול"ת והא' אמרינן צצרכות (דף נח.) אורח טוב אומר כל מה שטרח צעל הצית לא טרח אלא צצצילי וי"ל דהתם מיירי צין צני אדם מהוגנים והכא צין צני אדם שאינם מהוגנים והא' דלא חציצ הכא מותר לשנות מפני דרכי שלום כדלמרינן פרק הכא על יצמתו

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

צמנינא דשזין. כצר נהגו הליידין לחרוז כמנין הזה צחרו אחד: **וגסטרון של אצר**. צצרי חמיכות של אצר: **שיזזין משקלותיו**. שיאמר משקלו ויזזין האמת: **צמסקלא דשזין**. שנהגו הטבחיס לעשות החמיכות צמסקל הזה: **חסיכה גופה סימן**. יאמר מאצב פלוני היה: או דדפקא. צואר שמעתי.

ומשום רצי יחזק צר' מנחם שמעתי דדפקא פלנק"ן מקוס שדופק כשהוא יגע: **חסיכות דג חייב להכריז**. קא ס"ד כשאין צהן סימן והחמיכה גופה סימן או מאכל הראש או מן הזנב: **ודג נשוד**. זהו סימן שלו: **הכא צמאי עסקינן**. דקתני חמיכות דג חייב להכריז: **צדאינא סימנא צפסקא**. שלא נחתכה כדרך החומכין: **כי הא דרצה**. כשהיה שולח צפר לאשתו ציד נכרי: **מחזק לה אסלם קרנפא**. עושה החמיכה צב ג' קרנות כזה:

דומיא דג נשוד. דיש צו סימן: **מסני'**. דחייב להכריז: **צצשום**. חציזתיסם של חרס' היו וגפינן אותם צמגופת חרס' ושוקינן טיט צצצב לדצק המגופה שלא ילא ריח היין וצימי שצט או ניסן שמוכרין צעלי צחיס חציות לחנווני כעשר או כט"ו יחד נוטלינן מגופותיהם וטועמינן את היין ומחר וסותמו וטח צו טיט צצצב המגופה והוא קרוי רושס ונושאן החנווני צציתו. ומתנימין צחצית רשומה וייעזו סימן שיש רושמינן ויש שנושאין אותה פתוחה למוכרה מיד: ופרקינן **מכלל דצרייתא**. דקתני הרי אלו שלו צפתוחה קמני צתמיה פשיטא דהא אצידיה מדעת היא שהניחה פתוחה וכל שקציס ורמשים וגחשים שותיס הימנה: **צמאיף**. שהניח מגופה עליה ולא שרקה צטיט סימן ליכא ואצידיה מדעת נמי ליכא: **קודם שנפסחו האזנרות**. שעדיין לא הגיע זמן מוכרי החציות ויחד צעלמא הוא דעציד הוי רושס סימן: **צצקפא דנהרא**. והיין צא לעיר צספינה והלוקחין מפנין הספינה ומניחו על שפת הנהר ונושאין אחת אחת ופעמיס שצוכס: **איכא דאמרי כו'**. נפקא מינה דאפי' כזון ואמר מקוס מושצב מסוס לא הוי סימן: **כופרא**. ופת דצר שאין צו סימן הוי: **מחפס**. לשון לא מחפסו (דברים ה.) מגמגם צצצר ולצו נוקפו: **דקדחו ציה חלפי**. אורטי"א צלע"ג גדלו עליה. ש"מ מימיס רציס היה שס וכצר נואשו הצעלים: **שלא צצצפן**. עדיין לא הורגל צצאייתן ומשמישן שיהא מכיזין יפה. ולשון אנפוציא נוצריקון אין פה רחיה: **נפקא מינה כו'**. וכגון דזה המוצען צורצא מרצבן הוא: **צמסכת**. יש צידך מסכת פלוני סדורה צגירסא או לאו ואע"ג שסדורה היא לו יאמר לו לאו ומדת ענוה היא: **צפוציא**. שימשת מטעך יאמר לאו. מדת צניעות היא: צאושפיא

מאי הוי או דלית בהו סימן כי שבעתן העיין מאי הוי לעולם דלית בהו סימן נפקא מינה כלאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא שבעתן העיין קים ליה בגווייהו ומהדרינן ליה כי לא שבעתן העיין לא קים ליה בגווייהו ולא מהדרינן ליה דאמר רב יהודה אמר שמואל יבהני תלת מילי עבידי רבנן דמשזנו במלייהו כבמסכת ובפוריא ובאושפיזא

מאי הוי או דלית בהו סימן כי שבעתן העיין מאי הוי לעולם דלית בהו סימן נפקא מינה כלאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא שבעתן העיין קים ליה בגווייהו ומהדרינן ליה כי לא שבעתן העיין לא קים ליה בגווייהו ולא מהדרינן ליה דאמר רב יהודה אמר שמואל יבהני תלת מילי עבידי רבנן דמשזנו במלייהו כבמסכת ובפוריא ובאושפיזא

מאס דהני נמי משום דרכי שלום הן ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני: ומודה

מסורת הש"ס

א) [לעיל כ: לקמן כה:];
ב) רש"י א) [עיי' חוס'];
ג) [עילא כח]; חולין נה:;
ד) [לקמן כה:]; ו) [עיי' חוס']; קדושין ג' ד"ה אלו, (ו) [עיי' מהר"ם ופר"ח סי' סג ס"ק ג צ"ד]; ח) [ועיי' חוס']; ע"ז דף לא ד"ה אמר רב, (ט) הד"א מהר"ם ועיי' שם, י) פיי שמשכים צצכר לצרכו או צצצב קללה תחצב לו לצעתי. צ. רש"י,

הגהות הגר"א

[א] גבי מלא כסף ונחשת גסטרון של אצר וכל מיני מתכות. ג"ל"ל (ועיי' רא"ש ועיי' רש"י לקמן כ"ד צ' צמניני ד"ם מלא כו:);

לעזי רש"י

פלנק"ן [פלנק"א]. כסלים (השרורים הפנימיים של הדיך סמך ללילה). אורטי"א [אוריטיא"שן]. סרפדים.

מוסף רש"י

ליהוי קשר סימן. שיש שקרים שאינן דומין זו לזה ויאמר קי וכן הוא עשוי (ועיי' ב.). מחזק לה אתלת קרנתא. כשהיה מנהל הצפר הימנו היה רגיל לנשות כל חמיכה צעלת שלג קרעת, וכבר היו ממכין אנשי צמו שזה היה סימן שלו (ביצה כח.). או: מוסם סימן שלא ינגבו ממנה אנשי צמו (חולין צח.). בטביעות עינא. כיון שאמר אני מכירה, אף על פי שאינו נותן צה סימן (שבת קיד.).

רבינו חננאל (המשך) הוא (מוטב הוא) [מונת] הנה בזה המקום וצו לה נתיאשם הבעלים: **מתי' ו'** יהודה אמר כל דבר שיש בו שנינו חייב להכריז כיצר יציגול ובתוכו חרש וכו' פיי יציגול של דבילה מאי כלי אנפוציא כלים חרשים שלא שבעתן העיין כלומר לא עיין בהן הרבה ונתיאשם עינו בראייתם לפיכך אינו מכיזין ושמועה זו בכלים שאין בהם סימן אם שבעתן עינו ומכיזין ידיעה ברורה מהדרינן להו לצורבא מרבנן בטביעות עינא והני מילי בצורבא מרבנן דלא משני בריבוריה אבל בהני תלת מילי במסכתא שקראה ואמר איני יודע אותה כי לא קריתיה כגון זה לא מחזקינן ליה בשקרי דעבד כרבנן דאמרי לעולם למד לשונך לומר איני יודע וכן בפוריא אם יאמר לך לא שימשתי וכי לא ישנה אשתי אצלי

^[1] נראה ג"ל"ל מסובתא דתייתא ועיי' צמיון ערך סגד ה'.